

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ VE KONTROLÖR YETERLİK SINAVLARI İLE
ATAMA, YETİŞTİRİLME VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kontrolörlerin seçilme esasları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığında görevli stajyer kontrolör ve kontrolörleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-18/6/2021-31515)

(1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 285 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-18/6/2021-31515)

- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
- a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanı,
 - b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
 - c) Başkan: Koordinasyon sağlamak üzere, en az beş yıl kontrolör, müfettiş ve iç denetçi kadrolarında görev yapmış olanlar arasından Bakan Onayı ile görevlendirilen personeli,
 - ç) e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını,
 - d) Genel Müdür: Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,
 - e) Genel Müdürlük: Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünü,
 - f) Kontrolör: Kültür yatırım ve girişimleri ile turizm yatırım ve işletmelerini denetlemekle görevli Bakanlık merkez teşkilatında stajyer kontrolör, kontrolör ve baş kontrolör unvanı ile çalışan denetim elemanlarını,
 - g) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
 - ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
 - h) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Yeterlik Sınavı

Stajyer kontrolör ihtiyacının belirlenmesi

MADDE 5 – (Değişik:RG-18/6/2021-31515)

(1) Genel Müdürlükte kontrolöre ihtiyaç duyulması halinde ilgili Bakan Yardımcısı ile Genel Müdür ve Personel Genel Müdürü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda alınacak stajyer kontrolör sayısı belirlenir. Alınan karar Bakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

(2) Bakan onayında; sınav sonucunda belirlenecek yedek aday sayısı, sınav sonucunun ne kadar süreyle geçerli olacağı hususlarına yer verilir.

Stajyer kontrolörlüğe giriş

MADDE 6 – (1) Kamu Personel Seçme Sınavından, her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenen puan türünde tespit edilecek asgari puanı almış olanlar, Bakanlıkça açılacak stajyer kontrolörlük giriş sınavına başvurma hakkını kazanırlar.

(2) Atama yapılacak kadroların; Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dalları ve kontenjanları, KPSS puan türleri, asgari taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, giriş sınavına katılacaklarda aranan genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler; giriş sınavının; yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar son başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de **(Değişik ibare:RG-18/6/2021-31515)** , Bakanlık internet sitesinde ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde yayımlanır.

(3) Bakanlık, 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun denetim alanına giren konulardaki fakülte veya yüksek okulların bölümlerini ihtiyaca göre tespit eder.

(4) İlanda, 5225 sayılı Kanun, 2634 sayılı Kanun ile 1618 sayılı Kanunun denetim alanına giren konularda istihdam edilecek stajyer kontrolör adaylarının eğitim müfredatına uygun olarak sorumlu tutulacakları mesleki bilginin alt konuları da belirtilir.

(5) Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak Stajyer Kontrolör sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Giriş sınavı

MADDE 7 – (1) Stajyer kontrolörlük giriş sınavları kadro ve ihtiyaç durumlarına göre 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde **(Değişik ibare:RG-18/6/2021-31515)** Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPSS sonuçlarına göre sınav ilanında belirtilen asgari taban puan esas alınarak, atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday arasından;

a) **(Değişik:RG-18/6/2021-31515)** Yazılı sınav ve yazılı sınavda başarılı olan adaylara sözlü sınav uygulanmak,

b) **(Değişik:RG-18/6/2021-31515)** Sadece sözlü sınav uygulanmak, şeklinde yapılabilir.

(2) **(Ek:RG-18/6/2021-31515)** Sadece sözlü sınav yapılması durumunda, atama izni alınmış kadro kontenjanının dört katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday sözlü sınava davet edilir.

Giriş sınavı şartları

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları haiz olmak.

b) **(Değişik:RG-24/12/2013-28861)** Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılan Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından A Grubu Kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenecek puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak.

ç) **(Değişik:RG-18/6/2021-31515)** En az dört yıllık lisans eğitimi veren;

1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından,

2) Fakültelerin Mimarlık Bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından,

mezun olmak.

d) Sağlık durumu itibarıyla iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek

daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile **(Değişik ibare:RG-24/12/2013-28861)** engelli bulunmamak.

e) Yapılacak inceleme sonucunda sicilî, tutumu ve davranışları yönünden stajyer kontrolörliğe engel bir durumu olmamak.

f) Bu sınava daha önce iki defadan fazla katılmamış olmak.

g) **(Ek:RG-18/6/2021-31515)** Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS'den en az (C) seviyesinde not almış olmak veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Giriş sınavı için başvuru

MADDE 9 – (Değişik:RG-18/6/2021-31515)

(1) Başvurular; elden veya posta yoluyla kabul edilebileceği gibi elektronik ortamda da yaptırılabilir. Başvuru yöntemi ilanda belirtilir.

(2) Başvuruda ilanda belirtilen belge ve bilgilerin istenir.

(3) Başvuruların elektronik ortamda kabulünün mümkün olmaması durumunda, giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan ilanda belirtilen belgeleri elden veya posta yoluyla teslim etmesi istenir.

(4) Adaylar, Genel Müdürlüğe son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvururlar. Posta ile yapılan başvuruların, son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(5) Sınav başvurusu sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav hazırlık komisyonu

MADDE 10 – (Değişik:RG-18/6/2021-31515)

(1) İlgili Bakan Yardımcısı onayı ile Genel Müdürlük tarafından kontrolörler arasından seçilecek bir başkan ve iki üye olmak üzere üç kişiden oluşan Sınav Hazırlık Komisyonu kurulur. Ayrıca kontrolörler arasından iki yedek üye belirlenir.

Sınav hazırlık komisyonunun görevleri

MADDE 11 – (1) Sınav Hazırlık Komisyonu, giriş sınavı hazırlık çalışmaları yapar, giriş sınavı başvurularını inceler ve aranan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanakla belirleyerek, son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde **(Değişik ibare:RG-18/6/2021-31515)** Genel Müdürlüğe bildirir.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 12 – (1) Sınav Hazırlık Komisyonu, Sınav Komisyonu ve Yeterlik Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetleri **(Değişik ibare:RG-24/12/2013-28861)** **(Değişik ibare:RG-18/6/2021-31515)** Genel Müdürlükçe yürütülür.

(2) Bakanlıkça belirlenen aday arasına giremeyen aday adaylarının ve yapılan sınavlar sonucu başarılı olamayanların belgeleri, istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

(3) **(Değişik ibare:RG-18/6/2021-31515)** Yazılı sınav yapılması durumunda Genel Müdürlük tarafından, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.

Sınav komisyonu

MADDE 13 – (1) **(Değişik cümle:RG-17/10/2018-30568)** Sınav Komisyonu; Bakan Yardımcılarından birinin başkanlığında, birim amirleri ve bunların yardımcıları, daire başkanları veya konusunda uzman kurum personeli arasından belirlenen, bir başkan ve altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Bunlar arasından üç yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi sınav komisyonu asil üyesi olarak görevlendirilebilir.

(2) Sınav komisyonu asil ve yedek üyelerini belirlemeye Bakan yetkilidir.

(3) **(Ek:RG-18/6/2021-31515)** Sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oylama yapılarak karar alınması gereken durumlarda kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Karşı oylar gerekçeleriyle belirtilir.

(4) **(Ek:RG-18/6/2021-31515)** Sınav komisyonu ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar ve yerlerine yedek üyeler komisyonunda görev yapar.

Sınav komisyonunun görevleri

MADDE 14 – (1) Sınav komisyonu; giriş sınavı sorularını hazırlar, yazılı ve/veya sözlü sınavı yapar, sınavların sonuçlarını değerlendirir, giriş sınavı başarı sıralaması yapar, stajyer kontrolör aday listesini hazırlayarak Bakana sunar.

(2) Sınav sonuçları Bakan Onayı ile kesinleşir. Bakan onayını takiben Sınav Komisyonunun görevi sona erer.

Yazılı sınav

MADDE 15 – (1) **(Değişik:RG-18/6/2021-31515)** Yazılı sınav, klasik veya test usulünde Bakanlıkça yapılabileceği gibi ÖSYM'ye, Millî Eğitim Bakanlığına ya da üniversitelere yaptırılabilir. Bu takdirde sınavın uygulanma şekli, değerlendirilmesi ve sınava ilişkin diğer hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokolle belirlenir.

(2) Giriş sınavına KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday çağrılır.

(3) Yazılı Sınavın Bakanlıkça yapılması halinde, yazılı sınav soruları, sınavın hangi usulle yapılacağı, süre ve puanları komisyon tarafından sınavdan bir gün önce tespit edilir ve bir tutanakla kapalı ve mühürlü zarf içinde komisyon başkanına teslim edilir.

(4) Sınav sonunda toplanan isim kısımları kapalı sınav kağıtları ve düzenlenen tutanaklar da kapalı ve mühürlü bir zarf içine konularak, tanzim edilen bir tutanakla beraber Komisyon Başkanına teslim edilir.

(5) Yazılı sınavın bu maddenin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara yaptırılması durumunda, sınav soruları ilgili kurum veya kuruluş tarafından hazırlanır.

(6) **(Mülga:RG-18/6/2021-31515)**

Yazılı sınav konuları

MADDE 16 – (Değişik:RG-18/6/2021-31515)

(1) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

a) Hukuk;

1) Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası.

2) Medenî Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku).

3) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar).

4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku).

5) İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı).

b) İktisat;

1) Mikro İktisat.

2) Makro İktisat.

c) Maliye;

1) Kamu Maliyesi.

2) Maliye Politikası.

ç) Genel kültür, genel yetenek.

(2) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

a) Mimarlık Bilgisi.

b) Bina Bilgisi.

- c) Yapı Bilgisi.
- ç) İmar Hukuku.
- d) Genel kültür, genel yetenek.

Yazılı sınavın uygulanma şekli

MADDE 17 –(1) Yazılı sınavlarda isim yeri kapalı özel cevap kağıtları kullanılır. Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde; Sınav, Sınav Komisyonunca, Bakanlıkça görevlendirilecek yeterli sayıda salon başkanı ve gözetmenin gözetimi ve denetimi altında, ÖSYM'ye veya Milli Eğitim Bakanlığına ya da üniversitelerce yapılması durumunda ise kendi denetim elemanlarının gözetimi ve denetimi altında yapılır. Sınav başlamadan önce Sınav Komisyonunca, adayların hüviyetlerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Sınav kuralları açıklanarak, adayların önünde kapalı soru zarfı açılarak sorular dağıtılır.

(2) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra Sınav Komisyonu Başkanına teslim edilir.

(3) Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce de imzalanır.

Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi

MADDE 18 –(1) Sınav komisyonu sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır, cevap kağıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kağıtları numaralandırılır.

(2) Her cevap kağıdı sınav komisyonunca her sınav konusu için 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav komisyonu üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır.

(3) Cevap kağıtlarının son değerlendirme notu, kağıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kağıdı ile birlikte Sınav Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Sınav Komisyonu Başkanlığınca cevap kağıtlarının ad yazılı kısmı açılarak adayların isimleri cevap kağıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa yazılır.

(4) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her sınav konusundan 100 üzerinden 50 puandan az olmamak kaydıyla, ortalama en az 70 puan almak gerekir.

(5) Başarı sırasına göre oluşturulan liste sınav bitimini takip eden üç iş günü içinde Bakan onayına sunulur.

(6) Yazılı sınavı kazananlara, en geç sözlü sınavdan on beş gün önce yazılı olarak sözlü sınava davet edilmek üzere bildirimde bulunulur. Sözlü sınava davet yazısında sözlü sınav tarihi ve yeri belirtilir. Ayrıca sınav sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(7) **(Ek:RG-18/6/2021-31515)** Yazılı sınavın Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM veya üniversitelere yaptırılması durumunda, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen işlemler ilgili kurum veya kuruluş tarafından yürütülür.

Sözlü sınav

MADDE 19 –(1) Yazılı sınavda başarı gösterenler veya yazılı sınav yapılmaması durumunda sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sözlü sınava alınırlar.

(2) **(Değişik:RG-18/6/2021-31515)** Sözlü sınav, adayların;

- a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 - b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 - c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 - ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 - d) Genel yetenek ve genel kültürü,
 - e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
- yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) **(Değişik:RG-18/6/2021-31515)** Adaylar, sınav komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(4) **(Değişik:RG-18/6/2021-31515)** Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenir.

(5) **(Mülga:RG-18/6/2021-31515)**

(6) Giriş sınavı başarı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasından oluşur.

(7) Giriş sınavı puanının eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek aday tercih edilir.

(8) Yazılı ve sözlü sınavı kazanmış olmak kazanılmış hak sayılmaz.

(9) Sınav sonuçları sınav komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir. **(Değişik cümle:RG-18/6/2021-31515)** Sınav komisyonu tarafından, yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday listesi belirlenir. Sınav komisyonu giriş sınavı başarı listesini ve stajyer kontrolör aday listesini sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç iş günü içinde Bakan'a teslim eder. Onaylanan liste, Bakanlıkta ve internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur. Giriş sınavını kazanan stajyer kontrolör adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılır.

Atanacaklardan istenecek belgeler

MADDE 20 –(1) Yapılan sınavda başarılı olanlardan aşağıdaki belgeler istenir:

- a) **(Değişik:RG-4/2/2010-27483)** Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı bir şekilde yapmaya engel bir durum bulunmadığına dair yazılı beyanı,
- b) **(Değişik:RG-4/2/2010-27483)** Erkek adayların askerlik ile ilişkisi olmadığına dair yazılı beyanı,
- c) **(Değişik:RG-4/2/2010-27483)** Sabıkasının bulunmadığına dair yazılı adli sicil beyanı,
- d) Adayın kendi el yazısıyla yazılmış, kendisi hakkında bilgi alınabilecek en az iki kişinin adı, soyadı ve adreslerini de içeren detaylı özgeçmişi,
- ç) **(Mülga:RG-18/6/2021-31515)**

(2) Yukarıdaki belgeleri ibraz edemeyenlerin atamaları yapılmaz.

Stajyer kontrolörlüğe atanma

MADDE 21 –(1) Giriş sınavını kazananlardan, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen belgeleri 15 gün içerisinde Bakanlığa ibraz etmeleri istenir. Süresinde belgelerini ibraz eden adaylar, başarı derecesi sıralamasına göre boş stajyer kontrolör kadrolarına atanırlar. **(Ek cümle:RG-18/6/2021-31515)** Verilen sürede belgelerini teslim etmeyenler veya atamaları yapılmış olmasına rağmen süresinde göreve başlamayan adayların yerine, Bakan Onayında belirtilen sınav sonuçlarının geçerlilik süresinin sonuna kadar, başarı sırasına göre yedek listede yer alan adayların ataması yapılır.

Temel ve hazırlayıcı eğitim

MADDE 22 –(1) Stajyer kontrolörlük süresi en az üç yıldır. Stajyer kontrolör olarak atananlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğe uygun olarak temel ve hazırlayıcı bir eğitime tabi tutulurlar.

(2) Stajyer kontrolörler, eğitim süresince başkontrolör veya kontrolörlerin refakatinde çalışır.

Re'sen denetleme yetkisi

MADDE 23 –(1) En az **(Değişik ibare:RG-18/6/2021-31515)** bir yıl başarıyla görev yapan stajyer kontrolörlere, refakatinde çalıştığı başkontrolör veya kontrolörlerin uygun görüşü üzerine Başkanın teklifi ve görevli bulunduğu yerin genel müdürünün Onayı ile re'sen denetleme yetkisi verilebilir. Yetkili stajyer kontrolörler, kontrolörlerin tüm yetkilerini kullanırlar.

Raporlar (Değişik başlık:RG-31/12/2011-28159)

MADDE 24 –(1) Stajyer Kontrolörlere, refakatinde çalıştığı kontrolör tarafından yeterliği konusunda **(Mülga ibare:RG-31/12/2011-28159)** (...) bir rapor verilir.

Tez hazırlanması

MADDE 24/A – (Ek:RG-18/6/2021-31515)

(1) Stajyer kontrolörlere, on iki aylık fiili hizmet süresini tamamlamalarından itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlük tarafından tez konusu verilir. Tezler en geç yirmi altı aylık fiili hizmet süresinin sonunda Başkanlığa teslim edilir.

(2) Tez jürisi; Bakanlık Makamı onayı ile Kurul Başkanı ve iki başkontrolörden oluşur. Kurul Başkanı jürinin başkanıdır. Ayrıca iki başkontrolör yedek üye olarak belirlenir. Üniversite öğretim üyeleri arasından jüriye üye alınabilir. Başkontrolörler arasından bir kişi stajyer kontrolörün tez danışmanı olarak görevlendirilir.

(3) Tez jürisi iki ay içerisinde tezi değerlendirerek stajyer kontrolörü tez savunmasına çağırır. Tez savunması sonucunda, jüri üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların ortalaması tez notunu oluşturur ve durum bir tutanakla tespit edilir. Tezin başarılı kabul edilmesi için tez notunun en az yetmiş puan olması zorunludur.

(4) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyen stajyer kontrolörlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları ya da tezlerinde tespit edilen eksiklikleri gidererek yeniden sunmaları için üç ay ilave süre verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler yeterlik sınavına alınmaz. Bu kişiler stajyer kontrolör unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yeterlik Sınav Komisyonu

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı, (Değişik ibare:RG-18/6/2021-31515) Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile, Genel Müdür Teftiş Kurulu Başkanlığından görevlendirilecek bir müfettiş ile Kontrolörler Başkanı ve yardımcıları arasından seçilecek iki üye ile birlikte bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılır.

(2) Komisyon kararlarına karşı itiraz edilemez.

Yeterlik sınavı

MADDE 26 – (1) (Değişik:RG-18/6/2021-31515) Stajyer kontrolörler, aylıksız izin, toplam 3 ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıllık stajyer kontrolörlükte fiilen geçen yetiştirme döneminden sonra, son üç yıl içinde disiplin cezası almamış olması şartıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

(2) Yeterlik sınavı, sınav komisyonu tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı tarihleri sınavın yapılmasından bir ay önce duyurulur.

(4) Yeterlik yazılı sınavı; denetim mevzuatı, teşvik mevzuatı, Bakanlık teşkilatı ve görevleri ile alan bilgisi konularında yapılır.

(5) Sözlü sınavda, yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyinin yanı sıra adayların genel kültürü, ifade kabiliyeti, temsil yeteneği gibi özellikleri değerlendirilir.

(6) Yazılı ve sözlü sınavda 100 üzerinden en az 50 puan olmak üzere, ortalama en az 70 puan alanlar başarılı sayılır ve kontrolör olarak atanır.

(7) Sınav komisyonu başarılı ve başarısız olanların listesini Bakanlığa teslim eder.

(8) **(Değişik:RG-18/6/2021-31515)** Sınavda başarılı olamayanlar veya geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, sınav tarihinden itibaren üç ay sonra sınava alınır. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar stajyer kontrolör unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

(9) Geçerli mazereti olanlar, bir defaya mahsus sınava alınırlar.

Kontrolörlerin kıdemi

MADDE 27 – (1) Stajyer kontrolörlük giriş sınavları ve yeterlik sınavlarında alınan yazılı ve sözlü notların genel ortalaması, başarı derecesini belirler ve atamalar bu sıraya göre yapılır. Kontrolörlüğe atananların kıdemi yeterlik sınavındaki başarı sıralamasına göre belirlenir. Kontrolörlüğe atananlardan, bir başka göreve atandıktan sonra tekrar dönenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar. Ancak kontrolörlük görevinden ayrıldıktan sonra özel sektörde çalışanların tekrar kontrolörlük görevine dönmeleri halinde kıdeminin belirlenmesinde kontrolörlükte geçen hizmet süreleri esas alınır.

(2) **(Ek:RG-18/6/2021-31515)** Kontrolörlüğe, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdemlerinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontrolörlerin Çalışma Usul ve Esasları

Kontrolörlerin görevlendirilmesi

MADDE 28 – (1) (Mülga:RG-18/6/2021-31515)

(2) Kontrolörler Bakan Onayı ile görevlendirilecek bir başkan koordinasyonunda çalışır.

Başkanın görevlendirilmesi ve çalışma esasları

MADDE 29 – (1) (Değişik:RG-18/6/2021-31515) Kontrolörlerin kendi aralarındaki koordinasyonunu sağlamak üzere bir başkan görevlendirilir.

(2) **(Değişik:RG-18/6/2021-31515)** Başkan, Genel Müdürün teklifi ve Bakan Onayı ile en az beş yıl kontrolör, müfettiş ve iç denetçi kadrolarında görev yapmış olanlar arasından görevlendirilir ve doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak çalışır.

(3) **(Değişik:RG-18/6/2021-31515)** Gerekli görüldüğü hallerde, Başkana yardımcı olmak üzere, en az beş yıl kontrolör, müfettiş ve iç denetçi kadrolarında görev yapmış olanlar arasından yeterli sayıda Başkan Yardımcısı, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın Onayı ile görevlendirilebilir.

(4) Başkanın çalışma esasları şunlardır:

a) Kontrolörleri yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.

b) Kontrolörlerin çalışmalarında yöntem belirlemek ve mevcut yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak.

c) 5225 sayılı Kanun, 2634 sayılı Kanun ile 1618 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerce belirtilen denetim ve belgelendirme işlemlerinin öngörülen süreler içerisinde yapılmasını sağlamak.

ç) Gerekliğinde re’sen inceleme, araştırma ve denetleme yapmak.

d) Yıllık denetim ve çalışma programlarını hazırlamak ve görevli bulunduğu genel müdürlüğün onayından sonra uygulanmasını sağlamak.

e) Kontrolörlerce hazırlanan raporları görevli bulunduğu genel müdürlüğün onayına sunmak ve sonuçlarının uygulanmasını sağlamak.

f) Kontrolörlerin çalışması, genel durum ve mevzuat konularında rapor hazırlayarak görevli bulunduğu genel müdürlüğe sunmak, varsa değişiklik önerilerini teklif etmek.

g) Kontrolörlerle büro personelinin **(Mülga ibare:RG-31/12/2011-28159)** (...) atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak.

ğ) Stajyer kontrolörlerin yetiştirilmelerini sağlamak.

h) Kontrolörleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmalarını düzenlemek ve başarılı sonuçların yayınlanmasını sağlamak.

ı) Büroyu yönetmek, çalışma yöntemlerini düzenlemek ve gerektiğinde raporları incelemek amacıyla kontrolörler arasından tetkik grubu oluşturmak.

i) **(Mülga ibare:RG-18/6/2021-31515)**, genel müdür tarafından verilecek görevler ile bu yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yürütmek.

Kontrolörlerin çalışma esasları

MADDE 30 – (1) Kontrolörler, aşağıdaki esaslara göre çalışır:

a) Kontrolörler, istihdam edildikleri genel müdürlüğün görev alanına giren konularda her türlü inceleme, araştırma ve denetim işlerini; 5225 sayılı Kanun, 2634 sayılı Kanun ve 1618 sayılı Kanun ile **(Değişik ibare:RG-18/6/2021-31515)** 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, 24/4/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, 4/9/1996 tarihli ve 22747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre yürütürler.

b) Kontrolörler, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen hususları; 5225 sayılı Kanun, 2634 sayılı Kanun ile 1618 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerin amaçlarına Bakanlığın genel ilke ve politikalarına göre gerçekleştirir, uygulamaların mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp (**Mülga ibare:RG-18/6/2021-31515**) genel müdürlüğe sunarlar.

c) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları her türlü mevzuata aykırı işlem ve faaliyetleri gereği yapılmak üzere derhal Başkana bildirirler.

ç) Mevzuatın uygulanmasından doğan eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırır, alınması gerekli önlemleri ve tekliflerini Başkana bildirirler.

d) Refakatlerine verilecek stajyer kontrolörlerin meslekte yetişmelerini sağlarlar.

e) (**Mülga ibare:RG-18/6/2021-31515**) genel müdürlükçe verilen diğer görevleri yaparlar.

Kontrolörlerin yükümlülükleri

MADDE 31 – (1) Kontrolörlerin çalışmaları sırasında uyacakları yükümlülükleri aşağıda sayılmıştır:

a) Kontrolörler, 5225 sayılı Kanun, 2634 sayılı Kanun veya 1618 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerce kendilerine verilen görevleri eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

b) Kontrolörler, görevli bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

c) Görevleri dolayısıyla edindikleri bilgi ve belgeleri üçüncü kişilere açıklayamazlar.

Kontrolörler bürosu

MADDE 32 – (1) Kontrolörlerin personel, özlük, yazışma ve dosyalama gibi işlemlerini yapmak üzere bir şube müdürü ile yeteri kadar personel görevlendirilir.

Tespit ve görüşler

MADDE 33 – (1) Yatırım ve işletmeler Genel Müdürlüğü ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü; belge talebinde bulunulan veya belgeli yatırım, girişim ya da projelerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılacak tespitleri, iş yoğunluğu, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile işin niteliğini dikkate alarak aşağıda belirtilen personel aracılığıyla da yapabilir:

a) İl Kültür ve Turizm Müdürleri,

b) Geçici veya özellik arz eden yatırım ve girişimler için Bakan tarafından belirli bir görev ve süre ile görevlendirilecek Bakanlık personeli.

(2) Yukarıdaki fıkra uyarınca yaptırılan tespitler Bakanlık kontrolörlerince incelenir. İnceleme sonucunda denetim yapılmasını veya ceza uygulamasını gerektirir bir sonuç ortaya çıkarsa Bakanlık kontrolörleri veya Bakan tarafından görev verilmesi halinde Bakanlık müfettişleri gerekli incelemeleri ve değerlendirmeyi yaparlar.

(3) Ayrıca; Yatırım ve işletmeler Genel Müdürlüğü ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, gerek görülmesi halinde özel uzmanlık gerektiren konularda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin veya ilgili Bakanlık birimlerinin görüşünden yararlanılabilir.

Kontrolörlerin Görevlendirilmesi

MADDE 34 – (1) Kontrolörler, Başkan tarafından görevlendirilir ve görevlendirildikleri konuda denetlemeleri sonunda düzenleyecekleri raporları Başkana verirler.

(2) Kontrolörler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre denetim, inceleme ve araştırma raporu düzenlerler. Raporlarda, denetim konusu hakkında yapılması önerilen işlem açıkça belirtilir.

Kontrolörlerin birlikte çalışması

MADDE 35 – (1) İnceleme, araştırma ve denetim görevinin grup halinde yürütülmesi halinde en kıdemli kontrolör gruba başkanlık eder. Gruba başkanlık eden kontrolör, işlerin süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden yetkili ve sorumludur.

Görevin devamlılığı ve devri

MADDE 36 – (1) Kontrolör, Başkanca verilen araştırma, inceleme, değerlendirme ve denetleme görevini görevlendirme onayında belirtilen yer, şekil ve süre zarfında bitirmekle yükümlüdür. Ancak; verilen işi geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa, Başkanın uygun görmesi halinde işi geri bırakabilir veya devredebilir. Devir durumunda, yapılan çalışmalar görevi devralan kontrolöre yazılı olarak bildirilir. Görevi devralan kontrolör, Başkan tarafından belirtilen yer, şekil ve süre zarfında görevi sonuçlandırır.

Bilgi toplama ve yazışma

MADDE 37 – (1) Kontrolörler, görevleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceler, denetimi ile görevli oldukları gerçek ve tüzel kişilerden yazılı olarak bilgi ve belge isteyebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yükselme

MADDE 38 – (1) Stajyer kontrolörlük dönemi de dahil olmak üzere en az on yıl kontrolör olarak görev yapanlar, kıdem sırası dikkate alınarak Başkanın uygun görüşü üzerine başkontrolör olarak atanabilirler.

Kontrolör güvencesi

MADDE 39 – (1) İsteği üzerine bir başka göreve atanan kontrolörler, istekleri üzerine, boş kadro bulunması halinde eski görevlerine yeniden atanabilirler.

(2) Kontrolörlük hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; kontrolörler kendi istekleri dışında veya kontrolörlük hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

(3) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

Denetlenenlerin yükümlülüğü

MADDE 40 – (1) Kültür veya turizm belgesi alanlar veya kültür veya turizm belgesi talebinde bulunanlar bu Yönetmelik esasları çerçevesinde görevli denetim elemanlarına istenilen her türlü bilgi ve belgenin aslı veya onaylı suretini verir, denetim sırasında gerekli kolaylığı gösterirler.

Yurt dışına gönderme

MADDE 41 – (1) Kontrolörler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, Bakanlığın ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla Başkanın önerisi ve Bakan Onayı ile bir aydan az bir yıldan fazla olmamak üzere yurt dışına gönderilebilir.

Denetim ve şikayet defteri

MADDE 42 – (1) Tüm belge sahipleri, bir denetleme defteri ve bir şikayet defteri bulundurulur. Bu defterler İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından her sayfası numaralandırıldıktan sonra mühürlenerek tasdik olunur. Denetim elemanları, her denetimden sonra girişimin denetlendiği tarihi belirterek şikayet ve denetleme defterini inceler ve kimliklerini yazıp imzalarını atarlar. Şikayet defteri, şikayet ve temennilerini yazmak isteyen kişilerce rahatça ulaşılacak bir yerde bulundurulur.

Görev belgesi, Resmî mühür ve berati

MADDE 43 – (1) Başkontrolör, kontrolör ve stajyer kontrolörlere, Bakanlıkça tasdik edilmiş ve imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi, Resmî mühür ve berati verilir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek: RG-4/11/2006-26336)⁽¹⁾

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış ve yürürlüğe konulmuş olan sınavlar, sınav duyurusunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-18/6/2021-31515)

(1) Bu Yönetmeliğin 24/A maddesi 9/7/2018 tarihinden önce mesleğe giren stajyer kontrolörler için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

(1) Yönetmeliğe, 4/11/2006 tarihli ve 26336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen Geçici Madde, 20/10/2006 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

	Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmî Gazete’nin	
	Tarihi	Sayısı
	20/10/2006	26325
	Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayınlandığı Resmî Gazetelerin	
	Tarihi	Sayısı
1.	4/11/2006	26336
2.	4/2/2010	27483
3.	31/12/2011	28159
4.	24/12/2013	28861
5.	17/10/2018	30568
6.	18/6/2021	31515